

LA RESPONSABILIDAD DE LOS DESARROLLADORES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Un análisis integral del Caso Doe v. xAI y la crisis jurídica de los deepfakes sexuales

Ricardo Scarpa derechoartificial.com



DERECHO ARTIFICIAL

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

PARTE I: MARCO FÁCTICO Y TECNOLÓGICO

PARTE II: EL DESAFÍO AL RÉGIMEN DE INMUNIDAD

PARTE III: TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

PARTE IV: VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LA PERSONALIDAD

PARTE V: LA DIMENSIÓN PENAL

PARTE VI: RESPUESTA REGULATORIA GLOBAL

PARTE VII: NUEVO ESTÁNDAR DE CUIDADO

PARTE VIII: CONVERGENCIA JUDICIAL

PARTE IX: COLISIÓN CONSTITUCIONAL

PARTE X: SEGURIDAD COMO INGENIERÍA LEGALMENTE EXIGIBLE

PARTE XI: RECONFIGURACIÓN DE LA PRAXIS JURÍDICA

PARTE XII: RESPUESTA ESTATAL Y FEDERAL EN TIEMPO REAL

PARTE XIII: DOGMÁTICA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

CONCLUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

El despliegue masivo de sistemas de inteligencia artificial generativa (GenAI) ha precipitado una crisis sin precedentes en el ordenamiento jurídico encargado de proteger la integridad sexual y la privacidad en el entorno digital. Durante tres décadas, el régimen de inmunidad conferido por la Sección 230 de la Communications Decency Act de 1996 actuó como el "espinazo legal" de la red, permitiendo a las plataformas prosperar bajo la premisa de no ser responsables del contenido creado por terceros¹. Sin embargo, el litigio iniciado el 23 de enero de 2026, *Jane Doe v. X.AI Corp.*, marca el fin de esta era de excepcionalismo tecnológico².

El caso en cuestión no versa sobre la mera difusión de contenidos lesivos, sino sobre la creación algorítmica de los mismos. La demandante, una mujer de Carolina del Sur, vio cómo su propia imagen, publicada originalmente de forma decorosa, era transformada por el chatbot Grok en una representación sexualizada y pública sin su consentimiento³. Este fenómeno, que la doctrina empieza a calificar como "abuso sexual basado en imágenes generado por IA" o "AI-generated NCII", no representa un mal uso aislado por parte de un "mal actor", sino un resultado previsible de un diseño que prioriza la permisividad sobre la seguridad⁴.

La tesis de este artículo sostiene que los desarrolladores de IA han transitado de ser meros intermediarios neutros a convertirse en creadores de riesgos sistémicos. La incapacidad de xAI para implementar salvaguardas que son estándar en la industria —tales como filtros de inferencia robustos y protocolos de "toma de acción" inmediata— constituye un defecto de diseño que desplaza la responsabilidad desde el usuario final hacia el arquitecto del sistema⁵. A través del análisis crítico de las causas de acción presentadas en los tribunales de California, se argumentará que la inmunidad de la Sección 230 es inaplicable cuando la plataforma contribuye materialmente a la creación del daño, y que nos encontramos ante la génesis de un nuevo estándar de cuidado: el deber de "seguridad por diseño" (Safety by Design)⁶.

En las secciones siguientes, examinaremos cómo este litigio intercala la responsabilidad civil por productos defectuosos con la protección penal contra el material de abuso sexual infantil (CSAM) generado por IA, en un contexto de creciente presión regulatoria global que busca, finalmente, que la innovación no sea sinónimo de impunidad⁷.

NOTAS AL PIE

¹ Documento "Section 230's Immunity for Generative Artificial Intelligence - Seattle University School of Law Digital Commons", pág. 2, 9. ² Documento "Breaking Down a Class Action Lawsuit Filed Over Grok 'Undressing' Controversy", pág. 2. ³ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT 1 2 3 ... Sophia M. Rios", pág. 16, apdos. 73-74. ⁴ Documento "Grok's Deepfake Lawsuits: courts, regulators, and plaintiffs' firms ... - Pascal's Substack", pág. 3. ⁵ Documento "'Shattered' minors launch class action over Grok deepfakes - ICLG.com", pág. 4.

⁶ Documento "Doe 1 v. X.AI Corp. — All Filings - Nerdy Skynet", pág. 6.

⁷ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material: Insights from Educators, Platforms, Law Enforcement, Legislators, and Victims", pág. 59.

PARTE I: MARCO FÁCTICO Y TECNOLÓGICO DEL CASO DOE V. XAI

1.1. La arquitectura de Grok y la implementación del "Spicy Mode"

El sistema de inteligencia artificial generativa conocido como Grok, desarrollado por xAI Corp. y su subsidiaria xAI LLC, representa una evolución crítica en la integración de modelos de lenguaje masivos (LLM) con plataformas de redes sociales⁸. Grok fue puesto a disposición de los usuarios de la plataforma X (anteriormente Twitter) el 6 de diciembre de 2024, permitiendo una interacción directa mediante el etiquetado de la cuenta @grok en publicaciones públicas⁹. Sin embargo, el punto de inflexión litigioso se produjo el 4 de agosto de 2025, con el lanzamiento de la función de generación de imágenes denominada **"Grok Imagine"**¹⁰.

La arquitectura de este sistema se distingue por la implementación deliberada de lo que la empresa denominó "Spicy Mode" (Modo Picante)¹¹. Según la demanda colectiva presentada, xAI lanzó esta funcionalidad a pesar de las advertencias internas sobre la falta de salvaguardas. Solo diez días antes del lanzamiento, un empleado senior de Grok reconoció públicamente que la empresa necesitaba "urgentemente" ingenieros para su equipo de seguridad, admitiendo que aún estaban "trabajando en ello"¹².

A diferencia de otros modelos de la industria que aplican filtros preventivos, el diseño de Grok permitió que su "Modo Picante" generara representaciones sexualizadas de mujeres de forma casi sistemática, incluso cuando el usuario no solicitaba explícitamente un desnudo¹³. Se ha documentado que el sistema tiende a proveer imágenes o videos de mujeres "desnudas de la cintura para arriba" por defecto en dicho modo¹⁴. Esta permisividad se convirtió en una característica central del producto, monetizada a través de diversos niveles de suscripción, incluyendo "SuperGrok" por 30 USD mensuales y "SuperGrok Heavy" por 300 USD mensuales¹⁵.

1.2. El mecanismo del daño: De la fotografía vestida al deepfake sexualizado

El modus operandi tecnológico que sustenta el daño en el caso Doe se basa en la capacidad de Grok para editar y transformar imágenes preexistentes publicadas en la red X¹⁶. Mediante un proceso que la doctrina y los reguladores han denominado "nudificación" o "undressing", el sistema utiliza fotografías de personas vestidas —a menudo obtenidas sin el consentimiento para este fin específico— y las procesa para generar una nueva obra audiovisual que retrata a la víctima en estado de desnudez o participando en conductas sexuales ficticias¹⁷.

Un ejemplo paradigmático de la capacidad técnica de Grok para la creación de contenido no consensuado fue el caso de la artista Taylor Swift. En agosto de 2025, se demostró que el chatbot era capaz de producir videos topless de la cantante sin que el usuario tuviera que pedir específicamente la remoción de su ropa¹⁸. Este fenómeno evidencia que el daño no es el resultado de una "alucinación" accidental del modelo, sino de una

arquitectura que carece de clasificadores de imágenes efectivos¹⁹. Mientras que competidores como OpenAI o Google utilizan filtros de inferencia que bloquean la generación de deepfakes de personas reales antes de que se muestren al usuario, xAI omitió estas salvaguardas estándar, permitiendo que las imágenes se publicaran directamente en el feed de la red X²⁰.

1.3. Escala y magnitud: El impacto sistémico en mujeres y menores de edad

La magnitud del daño generado por Grok no se limita a figuras públicas; ha alcanzado una escala sistémica que afecta desproporcionadamente a mujeres anónimas y, de manera alarmante, a menores de edad²¹. El 16 de marzo de 2026, una nueva demanda colectiva fue presentada en el Distrito Norte de California (Doe 1 v. X.AI Corp., Caso No. 5:26-cv-02246) en representación de tres adolescentes que alegan que Grok utilizó sus fotografías escolares para producir y distribuir material de abuso sexual infantil (AI-generated CSAM)²².

Los informes de investigación subrayan que las víctimas experimentan un impacto psicológico "devastador", descrito por la acusación como un sentimiento de estar "destrozadas"²³. Los testimonios de padres y educadores revelan que menores víctimas de estos deepfakes han desarrollado cuadros de ansiedad severa, llanto incontrolable e incapacidad para concentrarse, llegando en casos extremos a ser retirados de sus centros educativos²⁴.

A nivel estadístico, se ha observado un incremento sin precedentes en la creación de material de abuso sexual infantil generado por IA durante el año 2025²⁵. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) ha confirmado la recepción de miles de reportes donde el contenido es tan fotorrealista que requiere metadatos o pistas contextuales para ser distinguido de un abuso físico real²⁶. El hecho de que xAI haya limitado recientemente ciertas capacidades de generación de deepfakes solo a usuarios "Premium" (tras la indignación pública de enero de 2026) es interpretado en el litigio como una táctica para seguir explotando comercialmente la vulnerabilidad de las víctimas en lugar de una medida de seguridad genuina²⁷.

NOTAS AL PIE

⁸ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Sophia M. Rios", pág. 11, apdo. 26.⁹ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Sophia M. Rios", pág. 12, apdo. 30.

¹⁰ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Sophia M. Rios", pág. 12, apdo. 31.¹¹ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Sophia M. Rios", pág. 12, apdo. 31; Documento "Breaking Down a Class Action Lawsuit Filed Over Grok 'Undressing' Controversy", pág. 2.¹² Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Sophia M. Rios", pág. 12, apdo. 31.¹³ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Sophia M. Rios", pág. 12, apdo. 33.¹⁴ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Sophia M. Rios", pág. 13, apdo. 33.¹⁵ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Sophia M. Rios", pág. 14, apdos. 46-47.

¹⁶ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Sophia M. Rios", pág. 13, apdo. 35.¹⁷ Documento "Grok's Deepfake Lawsuits... - Pascal's Substack", pág. 3; Documento "AB 621 (Bauer-Kahan) - Senate Judiciary Committee", pág. 1, Executive Summary.

¹⁸ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Sophia M. Rios", pág. 13, apdo. 34.¹⁹ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Sophia M. Rios", pág. 18, apdos. 69-70.²⁰ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Sophia M. Rios", pág. 18, apdo. 63; Documento "Grok's Deepfake Lawsuits... - Pascal's Substack", pág. 2.²¹ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 5.²² Documento "Minors File Class Action Against xAI Over Grok CSAM Deepfakes in California, March 2026", pág. 1; Documento "Teenage girls sue Musk's xAI...", pág. 1.

²³ Documento "'Shattered' minors launch class action over Grok deepfakes - ICLG.com", pág. 2.²⁴ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 15, apdo. 82; pág. 29.²⁵ Documento "AI videos of child sexual abuse surged to record highs in 2025... - CBS News", pág. 2.²⁶ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 41, apdo. 260.²⁷ Documento "Breaking Down a Class Action Lawsuit Filed Over Grok 'Undressing' Controversy", pág. 2.

PARTE II: EL DESAFÍO AL RÉGIMEN DE INMUNIDAD DE LA SECCIÓN 230

2.1. La naturaleza de la IA Generativa: ¿Alojamiento de contenido o creación ex novo?

El núcleo de la defensa de las empresas tecnológicas durante las últimas tres décadas ha sido la Sección 230 de la Communications Decency Act, la cual establece que ningún proveedor de un servicio de computación interactivo será tratado como el editor o locutor de información proporcionada por otro proveedor de contenido²⁸. Sin embargo, el litigio contra xAI plantea una cuestión ontológica y legal fundamental: ¿puede Grok considerarse un mero intermediario cuando el contenido lesivo no existía antes de su intervención algorítmica?²⁹

La lógica original de 1996 protegía a los tableros de mensajes y foros que alojaban declaraciones difamatorias creadas por usuarios ajenos a la plataforma³⁰. En cambio, el sistema Grok no se limita a recuperar contenido de una base de datos preexistente³¹. Cuando un usuario utiliza el sistema para "nudificar" una imagen, Grok genera contenido nuevo mediante procesos de aprendizaje automático que identifican patrones y realizan predicciones para producir una obra audiovisual original³². Por tanto, la tesis de la demandante sostiene que Grok ha cruzado la línea del "alojamiento" (hosting) a la "creación" (creation), convirtiéndose en un Proveedor de Contenido de Información (ICP) responsable, al menos en parte, del desarrollo de la información ilícita³³.

2.2. Superando el estándar de "herramienta neutral": La contribución material al contenido ilícito

Para determinar si una plataforma pierde la inmunidad, la jurisprudencia, particularmente a partir del caso *Fair Housing Council of San Fernando Valley v. Roommates.com*, ha aplicado la prueba de la ***"contribución material"***³⁴. Bajo este estándar, si un proveedor de servicios ayuda materialmente a desarrollar la ilegalidad de un contenido, no puede ampararse en la Sección 230³⁵. Mientras que las "herramientas neutrales" que responden a criterios definidos por el usuario suelen estar protegidas, el diseño de Grok se aleja de la neutralidad mediante la implementación deliberada de su "Modo Picante"³⁶.

La demanda alega que xAI contribuyó materialmente al daño al no implementar salvaguardas que son estándar en la industria, como los filtros de inferencia y los clasificadores de imágenes que utilizan competidores como OpenAI o Google para

bloquear la generación de deepfakes de personas reales³⁷. Al permitir y, de hecho, monetizar un sistema que transforma sistemáticamente imágenes vestidas en representaciones sexualizadas, xAI no actúa como un canal pasivo, sino como un co-creador del riesgo³⁸. El hecho de que el sistema pueda producir videos topless de figuras como Taylor Swift sin una solicitud explícita del usuario refuerza el argumento de que la plataforma ejerce un control editorial proactivo sobre la producción del daño³⁹.

2.3. Jurisprudencia en transición: De Force v. Facebook a la autoría algorítmica

Históricamente, los tribunales han tendido a interpretar la Sección 230 de forma amplia, protegiendo incluso algoritmos que organizan y recomiendan contenido de terceros⁴⁰. En el caso Force v. Facebook, el Segundo Circuito determinó que Facebook seguía siendo un editor protegido a pesar de usar algoritmos para sugerir amigos y segmentar anuncios basados en el historial del usuario⁴¹. No obstante, la IA generativa representa una "frontera emergente" que los tribunales aún no han abordado plenamente en este contexto⁴².

La transición hacia lo que algunos académicos denominan "autoría algorítmica" sugiere que los modelos de lenguaje (LLM) no solo organizan información de terceros, sino que la amalgaman y transforman en una respuesta sintetizada que constituye un discurso propio del sistema⁴³. En el caso Doe v. xAI, la acusación busca que el tribunal reconozca que tratar a una IA generativa como un mero editor pasivo es un absurdo legal cuando el propio sistema es el que "razona", genera hipótesis y toma acciones autónomas que los marcos legales actuales no fueron diseñados para abordar⁴⁴. Este litigio se posiciona, por tanto, como el catalizador para que el Poder Judicial estadounidense reevalúe si la inmunidad absoluta debe condicionarse a la previsibilidad de los daños generados por el diseño del producto⁴⁵.

NOTAS AL PIE

²⁸ Documento "Section 230's Immunity for Generative Artificial Intelligence...", pág. 3, 14.

²⁹ Documento "The Grok Precedent: Why AI Creators Are About to Lose Their Legal Shield", pág. 5.

³⁰ Documento "The Grok Precedent...", pág. 2; Documento "Section 230's Immunity...", pág. 4-5.

³¹ Documento "The Grok Precedent...", pág. 5.

³² Documento "Section 230's Immunity...", pág. 13-14.

³³ Documento "The Grok Precedent...", pág. 5; Documento "Section 230's Immunity...", pág. 16.

³⁴ Documento "Section 230's Immunity...", pág. 17-18.

³⁵ Documento "Section 230's Immunity...", pág. 17.

³⁶ Documento "Section 230's Immunity...", pág. 18; Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Sophia M. Rios", pág. 12, apdo. 31.

³⁷ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Sophia M. Rios", pág. 18, apdos. 63, 70; Documento "Grok's Deepfake Lawsuits... - Pascal's Substack", pág. 2.

³⁸ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Sophia M. Rios", pág. 14, apdos. 45-47; Documento "Grok's Deepfake Lawsuits... - Pascal's Substack", pág. 3.

³⁹ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Sophia M. Rios", pág. 13, apdos. 33-34.

⁴⁰ Documento "Section 230's Immunity...", pág. 2, 13.

⁴¹ Documento "Section 230's Immunity...", pág. 14-15.

⁴² Documento "Section 230's Immunity...", pág. 2.

⁴³ Documento "Section 230's Immunity...", pág. 17, 18.

⁴⁴ Documento "NYLJ - Inside Law Journal", pág. 8; Documento "Doe 1 v. X.AI Corp. — All Filings - Nerdy Skynet", pág. 2.

⁴⁵ Documento "Section 230's Immunity...", pág. 13, 23.

PARTE III: TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL (TORTS) Y DEFECTOS DE DISEÑO

3.1. Responsabilidad estricta por producto defectuoso: La omisión de salvaguardas estándares de la industria

El litigio contra xAI marca un hito en la intersección de la responsabilidad por productos (product liability) y la inteligencia artificial, al proponer que un modelo generativo es, a efectos jurídicos, un producto sujeto a responsabilidad estricta⁴⁶. La demanda colectiva sostiene que Grok presenta un defecto de diseño intrínseco, pues fue lanzado al mercado sin implementar las salvaguardas que hoy se consideran el estándar mínimo en la industria tecnológica⁴⁷. Específicamente, se alega que el sistema es defectuoso por cuatro omisiones críticas: la falta de filtros de inferencia para evitar representaciones sexualizadas no consentidas, la carencia de procesos de bloqueo para la generación de deepfakes, el diseño de un flujo de trabajo que disemina automáticamente el contenido en la red X, y la ausencia de una función de auto-borrado una vez que se identifica una imagen ilícita⁴⁸.

La comparación con otros actores del mercado resulta devastadora para la defensa de xAI. Mientras que sistemas como OpenAI (DALL-E) o Google (Imagen) emplean clasificadores de imágenes proactivos que analizan el contenido generado antes de mostrarlo al usuario para asegurar que no viola políticas de seguridad o integridad personal, xAI omitió deliberadamente estas herramientas en la versión de Grok disponible para los usuarios⁴⁹. En términos de responsabilidad civil, esta disparidad tecnológica convierte el riesgo de Grok no solo en algo previsible, sino en el resultado de una decisión de diseño que prioriza la funcionalidad sobre la seguridad del consumidor.

3.2. Negligencia y el deber de cuidado en el despliegue de modelos de lenguaje masivos (LLM)

Más allá de la responsabilidad estricta, el caso invoca la doctrina de la negligencia, argumentando que xAI incumplió su deber general de cuidado al probar, gestionar y operar el sistema Grok⁵⁰. El estándar de conducta exigible a un desarrollador de IA de élite se vio comprometido cuando, según los hechos probados, la empresa procedió al

lanzamiento de la función de generación de imágenes el 4 de agosto de 2025, a pesar de que su propio personal técnico había advertido apenas diez días antes sobre la carencia de un equipo de seguridad operativo⁵¹.

La negligencia se manifiesta en la creación de procesos que no solo permiten, sino que facilitan activamente la producción de contenido lesivo a través del ya mencionado "Modo Picante". Al no actuar de manera razonable para prevenir un daño fotorrealista previsible, xAI asume una culpabilidad que la doctrina empieza a calificar como el paso de la "postura de marca" sobre confianza y seguridad a una ingeniería de seguridad legalmente exigible⁵². La omisión de "red teaming" específico para evitar la generación de material sexualizado de menores y personas reales constituye, bajo esta teoría, un alejamiento radical del cuidado ordinario que se espera de un proveedor de servicios de computación interactiva en 2026.

3.3. El concepto de "Safety by Design" como estándar jurídico exigible

El litigio Doe v. xAI busca consolidar el principio de "Seguridad por Diseño" (Safety by Design) como un estándar jurídico vinculante, desplazando la responsabilidad del usuario final hacia el arquitecto del sistema⁵³. Este paradigma exige que las empresas que despliegan modelos generativos con capacidad de creación de imágenes implementen procesos de procedencia de contenido y marcas de agua digitales, en línea con marcos regulatorios emergentes como la Ley de Transparencia de IA de California⁵⁴.

La tesis central de la acusación es que la seguridad no debe ser una capa externa o reactiva, sino un componente estructural del algoritmo. Informes especializados incorporados al acervo probatorio sugieren que la capacidad de Grok para combinar atributos independientes (como la identidad de una persona real y un contexto sexualizado) mediante la "generalización compositiva" debería haber disparado protocolos de mitigación obligatorios antes de cualquier despliegue público⁵⁵. En última instancia, el caso plantea que si un producto de IA no puede ser diseñado para ser seguro —es decir, si sus beneficios no superan los riesgos de abuso sistémico de la privacidad— dicho producto no debería estar en el flujo del comercio, o sus creadores deben internalizar los costes de los daños causados mediante una responsabilidad objetiva⁵⁶.

NOTAS AL PIE

⁴⁶ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 23, apdo. 100.

⁴⁷ Documento "Doe 1 v. X.AI Corp. — All Filings - Nerdy Skynet", pág. 2.

⁴⁸ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 24, apdo. 101.

⁴⁹ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 18, apdos. 63-70.

⁵⁰ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 25, apdo. 109.

⁵¹ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 12, apdos. 31-32.

⁵² Documento "courts, regulators, and plaintiffs' firms... - Pascal's Substack", pág. 2.

⁵³ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 57, apdo. 10.

⁵⁴ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 12, apdo. 59; pág. 57.

⁵⁵ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 50, apdo. 5.

⁵⁶ Documento "courts, regulators, and plaintiffs' firms... - Pascal's Substack", pág. 3.

PARTE IV: LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD

4.1. Apropiación de la imagen y el derecho a la publicidad bajo el Código Civil de California (§ 3344)

El litigio contra xAI trasciende la mera infracción de seguridad y se adentra en la explotación comercial de la identidad humana. La demanda alega una violación sistemática del Derecho Estatutario a la Publicidad de California, codificado en el Código Civil § 3344⁵⁷. Esta norma protege a los individuos contra el uso no autorizado de su nombre, fotografía o semejanza con fines comerciales⁵⁸. En el contexto de Grok, el daño se perfecciona cuando el sistema utiliza imágenes de usuarios —a menudo obtenidas directamente de sus perfiles en la red social X— para generar y difundir representaciones sexualizadas⁵⁹.

La relevancia jurídica aquí radica en la finalidad comercial del tratamiento. xAI no ofrece Grok como un servicio gratuito de experimentación artística, sino que ha vinculado el acceso a las funciones de generación de imágenes, incluyendo el "Modo Picante", a niveles de suscripción de pago como "SuperGrok" (30 USD/mes) y "SuperGrok Heavy" (300 USD/mes)⁶⁰. Al monetizar una herramienta cuyo valor de mercado se basa parcialmente en la capacidad de "desnudar" digitalmente a personas reales sin su consentimiento, xAI incurre en una apropiación ilícita de la semejanza de las víctimas para incrementar su base de usuarios Premium⁶¹. Esta conducta constituye, según la tesis de la demandante, una interferencia deliberada con el derecho de cada individuo a controlar la explotación comercial y la integridad de su propia imagen.

4.2. Difamación por "alucinación" y la creación de impresiones falsas sobre el consentimiento sexual

La séptima causa de acción en el caso Doe v. xAI aborda el fenómeno de la difamación algorítmica⁶². La acusación sostiene que Grok crea y disemina imágenes que se presentan como representaciones fácticas o realistas, pero que en realidad son falsas o crean una impresión profundamente errónea sobre las víctimas⁶³. Específicamente, al generar un deepfake sexualizado de una persona real, el sistema emite una declaración visual falsa: que la víctima ha participado voluntariamente en conductas sexuales o ha consentido la exhibición de su desnudez⁶⁴.

El riesgo se ve agravado por el fotorrealismo extremo de los modelos de IA actuales, que pueden producir contenidos que requieren un análisis técnico de metadatos para ser distinguidos de la realidad⁶⁵. Desde una perspectiva doctrinal, nos encontramos ante una forma de difamación per se, ya que las imágenes imputan una conducta sexual no consentida o ficticia que lesiona gravemente la reputación de la víctima⁶⁶. La defensa de la empresa, basada en que las "alucinaciones" de la IA no son declaraciones de hecho, choca con el diseño del producto, que invita al usuario a crear imágenes de "personas reales" en situaciones comprometedoras, facilitando así la propagación de una mentira visual que la audiencia percibe como veraz⁶⁷.

4.3. Invasión de la privacidad y la angustia emocional intencional

El impacto psicológico de verse retratado en material sexualizado generado por IA ha sido calificado por las víctimas y sus representantes como "devastador" y "una violación profunda"⁶⁸. La demanda invoca la protección de la Constitución de California (Artículo I, Sección 1), argumentando que los ciudadanos tienen una expectativa razonable de privacidad informativa que incluye el control sobre la alteración y difusión de su imagen en contextos sexualizados⁶⁹. El diseño de Grok, al carecer de procesos de bloqueo para deepfakes y no permitir que el sistema borre automáticamente sus propias publicaciones una vez detectada la ilicitud, vulnera este núcleo esencial de la privacidad⁷⁰.

Asimismo, la reclamación por Inflicción Intencional de Angustia Emocional (IIED) se fundamenta en que la conducta de xAI es "extrema e indignante"⁷¹. Lanzar un sistema capaz de producir abuso sexual basado en imágenes mientras se reconoce internamente la carencia de un equipo de seguridad operativo constituye, a ojos de la demandante, un desprecio temerario hacia los derechos de los terceros⁷². Los efectos fácticos son tangibles: menores "destrozadas" que sufren de ansiedad severa, llanto incontrolable e incluso la necesidad de ser retiradas de sus centros educativos tras la difusión de estos contenidos⁷³. Bajo este marco, el daño emocional no es un efecto secundario accidental, sino una consecuencia previsible de una arquitectura tecnológica que prioriza la permisividad absoluta sobre la integridad psicofísica de los usuarios y no usuarios.

NOTAS AL PIE

⁶⁷ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 21, apdo. 89.

⁶⁸ Documento "Doe 1 v. X.AI Corp. — All Filings - Nerdy Skynet", pág. 2.

⁶⁹ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 13, apdo. 35.

⁶⁰ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 14, apdos. 46-47.

⁶¹ Documento "Breaking Down a Class Action Lawsuit Filed Over Grok 'Undressing' Controversy", pág. 2.

⁶² Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 26, apdo. 153 ⁶³ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 26, apdo. 154.

⁶⁴ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 26, apdo. 154. ⁶⁵ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 41, apdo. 260.

⁶⁶ Documento "Grok around and find out... - 3PB Barristers", pág. 1.⁶⁷ Documento "The Grok Precedent: Why AI Creators Are About to Lose Their Legal Shield", pág. 5.

⁶⁸ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 29, nota 159.⁶⁹ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 28, apdo. 170.

⁷⁰ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 24, apdo. 101.⁷¹ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 26, apdo. 158.

⁷² Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 27, apdo. 159.

⁷³ Documento "'Shattered' minors launch class action over Grok deepfakes - ICLG.com", pág. 2; Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 15, apdo. 82.

PARTE V: LA DIMENSIÓN PENAL Y LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA (AI CSAM)

5.1. El Material de Abuso Sexual Infantil (CSAM) generado por IA: Retos de tipificación

La proliferación de la inteligencia artificial generativa ha introducido una variante disruptiva en el panorama delictivo: el material de abuso sexual infantil generado por IA (AIG-CSAM)⁷⁴. A diferencia del CSAM tradicional, que documenta un abuso físico real, el material sintético se crea a partir de vastos conjuntos de datos para producir imágenes y videos fotorrealistas de menores en contextos sexualizados⁷⁵. Este fenómeno plantea un desafío ontológico al derecho penal: la protección de la infancia frente a un daño que, aunque no implique una víctima física inmediata en el momento de la captura, "legítima" y alimenta la demanda de explotación infantil⁷⁶.

La doctrina y los organismos de seguridad, como el FBI y el NCMEC, han subrayado que el realismo extremo de estas producciones hace que a menudo solo puedan distinguirse de la realidad mediante un análisis forense de metadatos o pistas contextuales⁷⁷. Esta ambigüedad técnica ha generado lagunas en las leyes de pornografía infantil diseñadas en la era analógica, las cuales a menudo exigían la prueba de que un "niño real" estuvo involucrado en la producción⁷⁸. El caso *Jane Doe v. xAI* es pionero al conectar la permisividad del sistema Grok con la generación de este material, evidenciando que el daño psicológico para los menores cuyas identidades son suplantadas —como las adolescentes de California que demandaron a xAI en marzo de 2026— es indistinguible del causado por la distribución de CSAM tradicional⁷⁹.

5.2. Análisis de la legislación de California: AB 1831 y la modernización de los delitos de pornografía infantil

En respuesta a esta crisis, California ha liderado la vanguardia legislativa con la AB 1831 (Ley para la Prevención de la Explotación Infantil Habilitada por IA)⁸⁰. Esta norma moderniza el Código Penal estatal para asegurar que la posesión, distribución y creación de imágenes sexualmente explícitas de niños generadas por IA sean tratadas como delitos graves⁸¹. El mayor obstáculo jurídico para esta tipificación ha sido la posible colisión con la Primera Enmienda, bajo el argumento de que el contenido generado por ordenador podría considerarse "discurso protegido" al no existir una víctima física real⁸².

Para sortear este escollo, la AB 1831 emplea la técnica del "enhebrado de la aguja" (threading the needle), basando su constitucionalidad en la definición de "materia obscena" derivada del estándar *Miller v. California* (1973)⁸³. Bajo este marco, el material generado por IA que carezca de valor literario, artístico o científico serio y apele al interés lascivo de forma patente ofensiva, queda fuera de la protección constitucional⁸⁴. Complementariamente, la AB 621 extiende la responsabilidad civil y penal no solo a los creadores directos, sino a quienes faciliten conscientemente o ayuden y abyecten temerariamente estas conductas, apuntando directamente a servicios de pornografía mediante deepfakes y, potencialmente, a plataformas como xAI⁸⁵.

5.3. Responsabilidad penal de los proveedores por facilitación y "red teaming" preventivo

Un aspecto crítico del debate actual es la transición hacia la responsabilidad secundaria de los proveedores de GenAI⁸⁶. Según estudios incorporados al análisis del caso, un desarrollador puede ser considerado responsable si tiene conocimiento de que su sistema se utiliza para generar CSAM y, pudiendo evitarlo mediante controles técnicos, omite actuar⁸⁷. La clave reside en el "momento de acceso": se argumenta que los proveedores deben implementar medidas de moderación de contenido de última generación (state-of-the-art) desde el mismo instante en que el usuario interactúa con el modelo⁸⁸.

En este contexto, el "Red Teaming" para IA CSAM surge como una obligación de cuidado proactiva, aunque actualmente se encuentra en un vacío regulatorio⁸⁹. Este proceso implica que las empresas deben simular comportamientos adversarios para identificar vulnerabilidades en sus filtros. Específicamente, se propone el uso de "propensity testing" (pruebas de propensión) para evaluar si un modelo demuestra una fuerte "generalización compositiva", es decir, la capacidad de combinar atributos independientes (como la identidad de una menor real y un contexto sexual) para generar contenido ilícito⁹⁰. La omisión de estas pruebas por parte de xAI, a pesar de las advertencias de su propio equipo de seguridad en julio de 2025, refuerza la tesis de que la plataforma no fue una herramienta neutral, sino un facilitador material del abuso⁹¹.

NOTAS AL PIE

⁷⁴ Documento "AB 1831 - Assembly Bill Policy Committee Analysis", pág. 1, Synopsis.

⁷⁵ Documento "AI videos of child sexual abuse surged to record highs in 2025... - CBS News", pág. 2.

⁷⁶ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 33, apdo. 5.⁷⁷ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 41, apdo. 260.

⁷⁸ Documento "AB 1831 - Assembly Bill Policy Committee Analysis", pág. 5, apdo. 5.

⁷⁹ Documento "'Shattered' minors launch class action over Grok deepfakes - ICLG.com", pág. 2; Documento "Minors File Class Action Against xAI...", pág. 1.

⁸⁰ Documento "AB 1831 - Assembly Bill Policy Committee Analysis", pág. 1.⁸¹ Documento "AB 1831 - Assembly Bill Policy Committee Analysis", pág. 5, apdo. 5.⁸² Documento "AB 1831 - Assembly Bill Policy Committee Analysis", pág. 6, apdo.

6.⁸³ Documento "AB 1831 - Assembly Bill Policy Committee Analysis", pág. 6.⁸⁴ Documento "AB 1831 - Assembly Bill Policy Committee Analysis", pág. 6.

⁸⁵ Documento "AB 621 (Bauer-Kahan) - Senate Judiciary Committee", pág. 1, Digest.

⁸⁶ Documento "Criminal Liability of Generative Artificial Intelligence Providers... - arXiv", pág. 94.⁸⁷ Documento "Criminal Liability of Generative Artificial Intelligence Providers... - arXiv", pág. 108.⁸⁸ Documento "Criminal Liability of Generative Artificial Intelligence Providers... - arXiv", pág. 104, apdo. P7.

⁸⁹ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 46, apdo. 7.⁹⁰ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 50, nota 5.

⁹¹ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Sophia M. Rios", pág. 12, apdo. 31.

PARTE VI: RESPUESTA REGULATORIA GLOBAL Y TENDENCIAS LEGISLATIVAS

6.1. Escrutinio internacional: Las investigaciones en la Unión Europea, Francia y el Reino Unido

El despliegue de Grok no solo ha activado el sistema judicial estadounidense, sino que ha provocado una respuesta regulatoria coordinada y severa en Europa, marcando el inicio de un cambio de paradigma hacia la responsabilidad del desarrollador⁹². En el Reino Unido, la Ofcom ha intensificado su supervisión bajo la Online Safety Act (OSA), abriendo investigaciones en más de 90 sitios y aplicaciones por incumplimiento de sus deberes de seguridad⁹³. Hasta febrero de 2026, el regulador británico ya había impuesto sanciones financieras de entre £20,000 y £1 millón a diversos proveedores⁹⁴. Paralelamente, el Gobierno británico anunció en diciembre de 2025 su intención de prohibir específicamente las aplicaciones de "nudificación" a través de enmiendas al Crime and Policing Bill, con propuestas de penas de prisión no para los usuarios, sino para los creadores y suministradores de estas herramientas⁹⁵.

En el continente, Francia ha liderado la ofensiva legal contra xAI. El 3 de febrero de 2026, la unidad de cibercrimen de París realizó una redada en la sede francesa de la red social X⁹⁶. Esta acción se produjo después de que el gobierno francés acusara a Grok de generar contenido sexual "claramente ilegal", lo que constituiría una violación del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea⁹⁷. X ya se encontraba bajo investigación y había recibido una multa de €120 millones por prácticas engañosas de verificación⁹⁸. Este cerco regulatorio se ve reforzado por la Ley de IA de la UE, que entrará plenamente en vigor en agosto de 2026 y desplaza la mayor parte de las obligaciones de seguridad hacia los proveedores y desarrolladores de sistemas de alto riesgo⁹⁹.

6.2. El marco federal emergente: El impacto del borrador de política nacional de IA

En los Estados Unidos, el vacío legal federal está comenzando a cerrarse mediante iniciativas legislativas que buscan armonizar la protección frente a los deepfakes. El 18 de marzo de 2026, la senadora Marsha Blackburn presentó un borrador de discusión para un Marco de Política Nacional de Inteligencia Artificial¹⁰⁰. Este proyecto busca kickstartar el diálogo legislativo federal para cumplir con el objetivo de la Casa Blanca de establecer normas que puedan prevalecer sobre la actual fragmentación de leyes estatales¹⁰¹. El borrador combina disposiciones de la Kids Online Safety Act con

elementos de la NO FAKES Act, enfocándose prioritariamente en la seguridad infantil y la protección de los derechos de propiedad sobre la imagen y la voz frente a réplicas no autorizadas¹⁰².

Complementariamente, la Comisión Federal de Comercio (FTC) ha propuesto nuevas reglas bajo la Sección 5 de la Ley de la FTC para prohibir la suplantación fraudulenta de individuos¹⁰³. La innovación clave de esta propuesta radica en que extiende la responsabilidad legal a las empresas que proporcionen los "medios e instrumentos" para llevar a cabo dichas actividades fraudulentas o lesivas¹⁰⁴. Este enfoque apunta directamente a los desarrolladores de GenAI que, como xAI, no implementan salvaguardas suficientes, sugiriendo que la mera provisión de una herramienta con alta propensión al abuso puede ser tratada como una práctica comercial injusta o engañosa¹⁰⁵.

6.3. La presión de los Procuradores Generales de los Estados: Un frente unido contra la monetización del abuso

La reacción más inmediata y política ha provenido de los estados. El 23 de enero de 2026, una coalición de 35 Procuradores Generales de diversos estados —incluyendo Maryland, California, Nueva York e Illinois— remitió una carta formal a xAI expresando su "profunda preocupación" por la capacidad de Grok para "desnudar" a mujeres mediante su sistema de IA¹⁰⁶. Los fiscales critican que la respuesta de la empresa ante la indignación pública no fuera la implementación de medidas técnicas robustas, sino la decisión de restringir estas capacidades solo a usuarios con suscripciones "Premium", lo que en la práctica supone seguir monetizando el abuso sexual basado en imágenes¹⁰⁷.

Este frente unido de los Procuradores Generales subraya una transición fundamental en la gobernanza tecnológica: el paso de una postura de "confianza y seguridad como marketing" a una **"seguridad como ingeniería legalmente exigible"**¹⁰⁸. La doctrina que emana de estas acciones sugiere que el análisis de defectos de diseño será el estándar para evaluar la responsabilidad de los desarrolladores en el futuro cercano¹⁰⁹. Al enmarcar los deepfakes sexualizados no como un "mal uso por parte de terceros", sino como una consecuencia previsible de un diseño algorítmico deficiente, los reguladores estatales están forzando a la industria a internalizar los costes sociales de sus productos, terminando con la era de la innovación a costa de la integridad personal¹¹⁰.

NOTAS AL PIE

¹⁰² Documento "The Grok Precedent...", pág. 4, apdo. 3.

¹⁰³ Documento "Response from Dame Melanie Dawes... - Ofcom", pág. 1, apdo. 1. ¹⁰⁴ Documento "Response from Dame Melanie Dawes... - Ofcom", pág. 1.

¹⁰⁵ Documento "The Grok Precedent...", pág. 2; Documento "Grok around and find out... - 3PB Barristers", pág. 2.

¹⁰⁶ Documento "UK privacy watchdog opens inquiry... - The Guardian", pág. 3.

⁹⁷ Documento "The Grok Precedent...", pág. 3.⁹⁸ Documento "The Grok Precedent...", pág. 3.⁹⁹ Documento "The Grok Precedent...", pág. 3; pág. 5, apdo. 1.

¹⁰⁰ Documento "US Sen. Blackburn proposes AI framework... - IAPP", pág. 1.¹⁰¹ Documento "US Sen. Blackburn proposes AI framework... - IAPP", pág. 1.¹⁰² Documento "US Sen. Blackburn proposes AI framework... - IAPP", pág. 2.

¹⁰³ Documento "Who's Liable for Deepfakes? FTC Proposes... - Davis Wright Tremaine", pág. 1.¹⁰⁴ Documento "Who's Liable for Deepfakes? FTC Proposes... - Davis Wright Tremaine", pág. 1.¹⁰⁵ Documento "Who's Liable for Deepfakes? FTC Proposes... - Davis Wright Tremaine", pág. 2.

¹⁰⁶ Documento "January 23, 2026 xAI... Attorney General of Maryland", pág. 1; pág. 2 (Firmas).

¹⁰⁷ Documento "Breaking Down a Class Action Lawsuit Filed Over Grok 'Undressing' Controversy", pág. 1.

¹⁰⁸ Documento "courts, regulators, and plaintiffs' firms... - Pascal's Substack", pág. 1.

¹⁰⁹ Documento "courts, regulators, and plaintiffs' firms... - Pascal's Substack", pág. 2.

¹¹⁰ Documento "The Grok Precedent...", pág. 5.

PARTE VII: HACIA UN NUEVO ESTÁNDAR DE CUIDADO Y RESPONSABILIDAD PROACTIVA

7.1. Propuestas de interpretación: La analogía de la responsabilidad del propietario de locales aplicada al entorno digital

Ante la insuficiencia de los marcos tradicionales para abordar la autoría algorítmica, la doctrina emergente en el caso *Doe v. xAI* propone un giro interpretativo audaz: la aplicación de la teoría de la responsabilidad del propietario de locales (premises liability) al entorno de la IA generativa¹¹¹. Bajo este esquema, un proveedor de servicios en línea es análogo a un operador de negocios o propietario de tierras que tiene el deber de proteger a quienes ingresan a su espacio —o se ven afectados por él— frente a condiciones que crean un riesgo irrazonable de daño¹¹².

Para que esta teoría prospere, se debe demostrar que el desarrollador incumplió su deber al no tomar precauciones razonables contra peligros previsibles de los que tenía, o debería haber tenido, conocimiento¹¹³. En el caso de Grok, la "condición peligrosa" no es el contenido de un tercero, sino la propensión intrínseca del modelo a generar deepfakes sexualizados debido a la falta de filtros de seguridad¹¹⁴. Al igual que un hotel responde por la falta de seguridad en sus pasillos si los ataques son previsibles, xAI podría ser declarada responsable si se establece que el diseño de su sistema —incluyendo el "Modo Picante"— constituye un entorno digital inherentemente inseguro para la privacidad y la integridad de las mujeres y menores¹¹⁵.

7.2. Obligaciones de transparencia, procedencia y marca de agua en los contenidos generados

La segunda vertiente de este nuevo estándar se centra en la transparencia técnica como una obligación de cuidado legalmente exigible. En línea con las recomendaciones de organismos especializados y marcos como la Ley de Transparencia de IA de California (AB 853), se argumenta que los desarrolladores deben implementar de forma obligatoria procesos de procedencia de contenido y marcas de agua digitales e invisibles en todas las imágenes generadas¹¹⁶. Estas medidas permitirían rastrear el origen de un

deepfake y facilitarían la labor de plataformas y autoridades para identificar y retirar material ilícito de manera expedita¹¹⁷.

El litigio subraya que la tecnología para prevenir el daño existe; lo que ha faltado es la voluntad corporativa de priorizar la seguridad sobre la monetización¹¹⁸. La omisión de estas salvaguardas por parte de xAI se presenta no como una elección técnica legítima, sino como una violación de la "seguridad por diseño" (Safety by Design)¹¹⁹. Este principio exige que las empresas no solo reaccionen ante el abuso, sino que implementen protocolos de "red teaming" y pruebas de propensión para asegurar que sus modelos no tengan la capacidad de combinar atributos independientes para producir material de abuso sexual infantil (AIG-CSAM)¹²⁰. En última instancia, la transición de "la seguridad como postura de marca" a la "seguridad como ingeniería legalmente exigible" representa el legado más significativo que este litigio podría dejar en el ordenamiento jurídico tecnológico¹²¹.

NOTAS AL PIE

¹¹¹ Documento "Section 230's Immunity for Generative Artificial Intelligence...", pág. 23.

¹¹² Documento "Section 230's Immunity...", pág. 23, apdo. B; pág. 24, nota 177.

¹¹³ Documento "Section 230's Immunity...", pág. 23, apdo. B.

¹¹⁴ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 24, apdo. 101; Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 50, nota 5.

¹¹⁵ Documento "Section 230's Immunity...", pág. 23; Documento "Grok's Deepfake Lawsuits... - Pascal's Substack", pág. 3.

¹¹⁶ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 57, apdos. 10, 59, 349.

¹¹⁷ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 57, nota 349.

¹¹⁸ Documento "Breaking Down a Class Action Lawsuit Filed Over Grok 'Undressing' Controversy", pág. 1; Documento "Grok's Deepfake Lawsuits... - Pascal's Substack", pág. 2.

¹¹⁹ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 57, nota 346.

¹²⁰ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 50, nota 5.

¹²¹ Documento "Grok's Deepfake Lawsuits... - Pascal's Substack", pág. 1.

CONCLUSIÓN PREVIA

Hacia una ética de la responsabilidad objetiva en la Inteligencia Artificial

El litigio Jane Doe v. xAI, en sus vertientes tanto para demandantes adultas como para menores de edad, representa el acta de defunción del excepcionalismo tecnológico que caracterizó las primeras décadas del siglo XXI¹²². La transición jurídica que hemos analizado no es meramente técnica, sino profundamente ética: marca el paso de un modelo de "neutralidad irresponsable" a uno de ***"responsabilidad por creación de riesgo"***¹²³. Durante años, los desarrolladores de IA generativa operaron bajo la premisa de que sus sistemas eran herramientas amorfas cuya ilegalidad dependía exclusivamente del usuario final; sin embargo, Grok ha demostrado que un diseño que prioriza la permisividad extrema —el ya célebre "Modo Picante"— es, en sí mismo, un acto de autoría algorítmica que vulnera la integridad humana¹²⁴.

La tesis defendida en este artículo se ve confirmada por la realidad fáctica de marzo de 2026. La presentación de la demanda colectiva en nombre de menores cuyas imágenes escolares fueron transformadas en material de abuso sexual infantil (AIG-CSAM) ha quebrado el último bastión de defensa de la industria: la idea de que la innovación no puede ser frenada por el deber de cuidado¹²⁵. El daño fotorrealista y sistémico causado a estas adolescentes evidencia que el material sintético no es "discurso victimista", sino una herramienta de explotación comercial de la identidad¹²⁶. Al monetizar una tecnología que permite la "nudificación" no consensuada, xAI no solo ha fallado en sus deberes de seguridad, sino que ha incorporado la infracción de derechos de la personalidad como una característica de valor de su producto "Premium"¹²⁷.

El caso Doe v. xAI como catalizador del cambio en la gobernanza tecnológica

Mirando hacia el futuro, el "Precedente Grok" redefine el estándar de conducta para toda la industria global de la IA¹²⁸. El desplazamiento de la carga de la prueba hacia los desarrolladores, exigiendo protocolos de "Safety by Design" y pruebas de propensión técnica antes del despliegue masivo, se perfila como la única vía para conciliar el progreso tecnológico con la dignidad individual¹²⁹. Como ha señalado la doctrina y la presión de los 35 Procuradores Generales, nos encontramos en un punto de inflexión donde la seguridad debe dejar de ser una "postura de marca" para convertirse en una ingeniería legalmente exigible¹³⁰.

La resolución de este caso en los tribunales de California será el faro que guíe la interpretación de la Sección 230 en la era de la IA generativa¹³¹. Si la justicia reconoce, como se ha argumentado, que Grok no es un mero "host" sino un creador material del daño, se habrá cerrado definitivamente la brecha de impunidad digital¹³². En última instancia, Doe v. xAI nos enseña que el costo de la innovación no puede seguir siendo la integridad psicofísica de las mujeres y los niños; la arquitectura del futuro debe construirse sobre los cimientos de la responsabilidad proactiva, o no construirse en absoluto¹³³.

NOTAS AL PIE

¹²² Documento "The Grok Precedent: Why AI Creators Are About to Lose Their Legal Shield", pág. 1.

¹²³ Documento "Section 230's Immunity for Generative Artificial Intelligence...", pág. 23.

¹²⁴ Documento "The Grok Precedent...", pág. 5; Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 12, apdo. 31.

¹²⁵ Documento "Minors File Class Action Against xAI Over Grok CSAM Deepfakes in California, March 2026", pág. 1; Documento "Teenage girls sue Musk's xAI...", pág. 1.

¹²⁶ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 33, apdo. 5; Documento "AB 1831 Policy Committee Analysis", pág. 5.

¹²⁷ Documento "Breaking Down a Class Action Lawsuit Filed Over Grok 'Undressing' Controversy", pág. 2; Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 14, apdos. 46-47.

¹²⁸ Documento "The Grok Precedent...", pág. 1, 5.

¹²⁹ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 57, apdo. 10; pág. 50, nota 5.

¹³⁰ Documento "courts, regulators, and plaintiffs' firms... - Pascal's Substack", pág. 2; Documento "January 23, 2026 xAI... Attorney General of Maryland", pág. 1.

¹³¹ Documento "Grok AI Deepfake Lawsuit 2026: Can You Join the Class Action?", pág. 1, apdo. "What Happens Next?".

¹³² Documento "The Grok Precedent...", pág. 5.

¹³³ Documento "courts, regulators, and plaintiffs' firms... - Pascal's Substack", pág. 3.



PARTE VIII: LA CONVERGENCIA JUDICIAL Y EL IMPACTO DE LA DEMANDA DE MENORES (MARZO 2026)

8.1. Relación de causas: El movimiento hacia la consolidación procesal (Doe 1 v. xAI)

El panorama jurídico de xAI ha experimentado una transformación radical en la semana del 16 de marzo de 2026. Tras la demanda inicial presentada por una víctima adulta en enero, un grupo de tres adolescentes —dos de ellas menores de edad— ha interpuesto una nueva acción de clase en el Distrito Norte de California (Caso No. 5:26-cv-02246)¹³⁴. A diferencia del primer litigio, esta demanda se centra específicamente en la creación y distribución de material de abuso sexual infantil generado por IA (AIG-CSAM) a través de Grok¹³⁵.

Un hito procesal clave ha sido la presentación de una moción administrativa para relacionar casos bajo la Regla Local 3-12¹³⁶. Los demandantes argumentan que ambas acciones involucran a los mismos demandados (xAI Corp. y xAI LLC), el mismo sistema defectuoso de Grok y la misma omisión deliberada de salvaguardas industriales estándar¹³⁷. La convergencia de estas causas de acción —que incluyen responsabilidad estricta por defecto de diseño, negligencia, infracción del derecho de publicidad de California y molestia pública (public nuisance)— sugiere un movimiento hacia un macro-litigio consolidado que podría ser asignado a un único juez para garantizar la coherencia en las resoluciones sobre la inmunidad de la Sección 230¹³⁸.

8.2. El "Filtro de Inferencia" y la Propensión al Daño: Evidencia técnica de la generalización compositiva

La evidencia técnica incorporada en marzo de 2026 refuerza la tesis de que Grok no es una "herramienta neutral". Los informes de expertos destacan el concepto de "generalización compositiva" como el motor del daño¹³⁹. Este fenómeno se refiere a la capacidad del modelo para combinar atributos aprendidos independientemente durante el entrenamiento —como la identidad fisonómica de una menor real obtenida de fotos escolares y un contexto sexual explícito— para sintetizar una imagen inédita de abuso¹⁴⁰.

La doctrina actual propone el uso de "propensity testing" (pruebas de propensión) como un estándar de cuidado obligatorio¹⁴¹. Estas pruebas permiten evaluar la probabilidad de que un modelo produzca CSAM fotorrealista antes de su despliegue masivo¹⁴². El hecho de que xAI lanzara Grok Imagine el 4 de agosto de 2025, mientras su propio personal admitía "urgencia" por contratar ingenieros de seguridad apenas diez días antes, constituye una negligencia técnica que el litigio califica como un desprecio temerario por la seguridad infantil¹⁴³. La omisión de clasificadores de imágenes proactivos —que competidores como Google y OpenAI utilizan para bloquear deepfakes de personas reales antes de que se muestren al usuario— sitúa a Grok en una posición de inferioridad técnica y superioridad de riesgo¹⁴⁴.

8.3. El papel de los algoritmos de detección (NCMEC y Hash Lists) en la responsabilidad del proveedor

Un punto crítico del debate actual es la integración de los sistemas de IA con los mecanismos de reporte del **Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC)**¹⁴⁵. Los documentos revelan que el NCMEC recibe miles de reportes de archivos generados por IA que no están etiquetados como tales, identificándolos mediante metadatos y pistas contextuales¹⁴⁶. Existe una propuesta para crear una lista de "hashes" (huellas digitales) dedicada exclusivamente al CSAM generado por IA, aunque su escalabilidad es cuestionada debido a que se pueden producir miles de imágenes sintéticas en minutos¹⁴⁷.

La responsabilidad penal y civil de los proveedores de IA, como xAI, se vuelve "palmaria" bajo el concepto del ***"momento de acceso"***¹⁴⁸. La doctrina sostiene que las medidas de moderación de contenido deben estar vigentes desde que el usuario accede técnicamente al modelo, y no solo cuando se realiza la petición ilícita¹⁴⁹. En el caso de Grok, al ser un servicio alojado (hosted service), la empresa retiene el control técnico continuo y, por tanto, tiene el deber de implementar protocolos de "toma de acción" inmediata y borrado automático de publicaciones identificadas como lesivas¹⁵⁰. La reciente respuesta de xAI de limitar estas funciones a usuarios "Premium" no es vista como una mejora de seguridad, sino como una estrategia de monetización del abuso que agrava su responsabilidad al "ayudar y abyectar" conscientemente la distribución de material prohibido¹⁵¹.



NOTAS AL PIE

DERECHO ARTIFICIAL

¹³⁴ Documento "Doe 1 v. X.AI Corp. — All Filings - Nerdy Skynet", pág. 1; Documento "Teenage girls sue Musk's xAI...", pág. 1.

¹³⁵ Documento "Minors File Class Action Against xAI...", pág. 1.

¹³⁶ Documento "Doe 1 v. X.AI Corp. — All Filings - Nerdy Skynet", pág. 1, Issue description.¹³⁷ Documento "Doe 1 v. X.AI Corp. — All Filings - Nerdy Skynet", pág. 2, apdo. 1.¹³⁸ Documento "Doe 1 v. X.AI Corp. — All Filings - Nerdy Skynet", pág. 2; Documento "Minors File Class Action Against xAI...", pág. 1.

¹³⁹ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 50, nota 5.¹⁴⁰ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 50.¹⁴¹ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 50.¹⁴² Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 50.

¹⁴³ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Sophia M. Rios", pág. 12, apdos. 31-32.

¹⁴⁴ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Sophia M. Rios", pág. 18, apdos. 63-70.

¹⁴⁵ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 41, apdo. 260.

¹⁴⁶ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 41.

¹⁴⁷ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 42, apdo. 266.

¹⁴⁸ Documento "Criminal Liability of Generative AI Providers... - arXiv", pág. 102, apdo. P7.

¹⁴⁹ Documento "Criminal Liability of Generative AI Providers... - arXiv", pág. 102.

¹⁵⁰ Documento "Criminal Liability of Generative AI Providers... - arXiv", pág. 102; Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 24, apdo. 101.

¹⁵¹ Documento "Breaking Down a Class Action Lawsuit Filed Over Grok 'Undressing' Controversy", pág. 1; Documento "AB 621 Policy Analysis", pág. 1.

PARTE IX: LA COLISIÓN CONSTITUCIONAL Y EL ESTÁNDAR DE "MEDIOS E INSTRUMENTOS"

9.1. El test de Miller y la codificación de la "materia obscena" generada por IA

Uno de los mayores obstáculos para la regulación del contenido generado por IA (GenAI) es la potencial protección conferida por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos¹⁵². El debate jurídico se centra en si una imagen fotorrealista de un menor o una persona real, creada íntegramente por un algoritmo, constituye un "discurso" protegido o una conducta lesiva regulable¹⁵³. Para sortear este escollo, la reciente legislación de California, específicamente la AB 1831, emplea la doctrina de la "materia obscena" derivada del estándar histórico establecido en ***Miller v. California (1973)***¹⁵⁴.

Bajo este estándar, el material generado por IA —incluyendo los deepfakes de pornografía infantil (AIG-CSAM)— no goza de protección constitucional si, tomado en su conjunto, apela al interés lascivo, carece de valor literario, artístico o científico serio, y describe conductas sexuales de forma "patentemente ofensiva" según los estándares contemporáneos de la comunidad¹⁵⁵. La tesis de la demanda en Doe 1 v. xAI sostiene que las imágenes producidas por Grok, al ser representaciones sintéticas de menores reales en actos sexuales, entran directamente en la categoría de obscenidad no protegida, permitiendo así que el Estado imponga responsabilidades civiles y penales a los desarrolladores sin vulnerar la libertad de expresión¹⁵⁶.

9.2. La doctrina de "medios e instrumentales": La propuesta de la FTC y la responsabilidad secundaria

Un cambio fundamental en la estrategia de litigio y regulación es la transición hacia la responsabilidad secundaria de los proveedores de herramientas¹⁵⁷. La Comisión Federal de Comercio (FTC) ha propuesto reglas bajo la Sección 5 de la Ley de la FTC que prohíben la suplantación fraudulenta de individuos¹⁵⁸. La innovación clave radica en extender la responsabilidad a las empresas que proporcionan los "medios e instrumentos" para llevar a cabo actividades ilícitas¹⁵⁹.

En el contexto de xAI, se argumenta que el chatbot Grok no es una herramienta neutral, sino un "instrumento defectuoso" diseñado para facilitar la creación de contenido sexual no consentido¹⁶⁰. La AB 621 de California refuerza esta visión al extender la causa de acción legal contra aquellos que "ayuden y abyecten temerariamente" (recklessly aiding or abetting) la creación de deepfakes sexualizados¹⁶¹. Al monetizar suscripciones "Premium" que dan acceso a estas capacidades tras la indignación pública de enero de 2026, xAI deja de ser un mero intermediario para convertirse en un

facilitador comercial del abuso, lo que encaja en la doctrina de responsabilidad por proveer los medios técnicos para el daño¹⁶².

9.3. El marco federal Blackburn (marzo 2026) y la preeminencia normativa

A fecha de hoy, 21 de marzo de 2026, la presión regulatoria ha alcanzado el nivel federal con la presentación del borrador de discusión de la Senadora Marsha Blackburn para un Marco de Política Nacional de IA¹⁶³. Este borrador, presentado apenas hace dos días (19 de marzo), busca establecer un estándar nacional que combine la protección de la infancia (derivada de la Kids Online Safety Act) con la defensa de los derechos de propiedad sobre la imagen y la voz frente a réplicas no autorizadas (NO FAKES Act)¹⁶⁴.

La relevancia de este marco para el caso Doe es crítica, ya que ofrece al Congreso una posición negociadora frente a la fragmentación de leyes estatales¹⁶⁵. El proyecto Blackburn propone obligaciones de transparencia y seguridad que validan la tesis de la demandante: los desarrolladores deben ser responsables de los resultados de sus modelos si omiten salvaguardas industriales estándar¹⁶⁶. Este movimiento legislativo sugiere que el "excepcionalismo" de la Sección 230 está siendo reemplazado por un régimen de cumplimiento proactivo, donde la inmunidad legal queda supeditada a la implementación de protocolos de "Seguridad por Diseño" y pruebas de propensión técnica para evitar la generación de CSAM¹⁶⁷.

NOTAS AL PIE

¹⁵² Documento "AB 1831 - Assembly Bill Policy Committee Analysis", pág. 6, apdo. 6.

¹⁵³ Documento "Section 230's Immunity for Generative Artificial Intelligence...", pág. 13; Documento "The Grok Precedent...", pág. 5.

¹⁵⁴ Documento "AB 1831 - Assembly Bill Policy Committee Analysis", pág. 6.

¹⁵⁵ Documento "AB 1831 - Assembly Bill Policy Committee Analysis", pág. 6.

¹⁵⁶ Documento "Doe 1 v. X.AI Corp. — All Filings - Nerdy Skynet", pág. 2; Documento "Minors File Class Action against xAI...", pág. 1.

¹⁵⁷ Documento "Who's Liable for Deepfakes? FTC Proposes...", pág. 1.

¹⁵⁸ Documento "Who's Liable for Deepfakes? FTC Proposes...", pág. 1.

¹⁵⁹ Documento "Who's Liable for Deepfakes? FTC Proposes...", pág. 1.

¹⁶⁰ Documento "The Grok Precedent...", pág. 5; Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 24, apdo. 101.

¹⁶¹ Documento "AB 621 (Bauer-Kahan) - Senate Judiciary Committee", pág. 1, Digest.

¹⁶² Documento "Breaking Down a Class Action Lawsuit Filed Over Grok 'Undressing' Controversy", pág. 2; Documento "AB 621...", pág. 1.

¹⁶³ Documento "US Sen. Blackburn proposes AI framework... - IAPP", pág. 1.

¹⁶⁴ Documento "US Sen. Blackburn proposes AI framework... - IAPP", pág. 2.

¹⁶⁵ Documento "US Sen. Blackburn proposes AI framework... - IAPP", pág. 1.

¹⁶⁶ Documento "US Sen. Blackburn proposes AI framework... - IAPP", pág. 2; Documento "courts, regulators, and plaintiffs' firms... - Pascal's Substack", pág. 3.

¹⁶⁷ Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 57, apdo. 10; pág. 50, nota 5.

PARTE X: LA SEGURIDAD COMO INGENIERÍA LEGALMENTE EXIGIBLE Y EL CAMBIO DE PARADIGMA EN LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

10.1. El fin de la "Postura de Marca": Hacia una ingeniería de seguridad vinculante

A la luz de los acontecimientos procesales de marzo de 2026, el litigio contra xAI ha dejado de ser una disputa aislada sobre contenidos para convertirse en el catalizador de una transformación estructural en la industria tecnológica¹⁶⁸. La doctrina académica y los analistas legales coinciden en que estamos presenciando una transición crítica: el paso de la "seguridad y confianza como una postura de marca" a la ***seguridad como una ingeniería legalmente exigible***¹⁶⁹.

Durante la fase de expansión de la IA generativa, las empresas trataron las salvaguardas como capas externas o herramientas de marketing¹⁷⁰. Sin embargo, la demanda en el caso Doe sostiene que la seguridad debe ser un componente intrínseco del diseño algorítmico. Si este enfoque de "análisis de defectos" prospera, cambiará radicalmente la forma en que los desarrolladores diseñan capacidades de contenido sexual, gobiernan los prompts del sistema y documentan el rendimiento de sus filtros de seguridad¹⁷¹. La tesis central es que la arquitectura de Grok, al carecer de clasificadores de imagen proactivos que bloqueen deepfakes de personas reales antes de su visualización, no es simplemente una "herramienta mal utilizada", sino un producto con un defecto de diseño que genera riesgos sistémicos previsibles¹⁷².

10.2. Consolidación procesal y el "Estado de Rebeldía" corporativo (marzo 2026)

Un hito fundamental en esta última fase del litigio ha sido la Moción Administrativa para Relacionar Casos presentada el 16 de marzo de 2026¹⁷³. Los demandantes en la acción de las menores (Caso No. 5:26-cv-02246) han solicitado formalmente que su causa sea asignada al mismo juez que supervisa la demanda inicial de la víctima adulta, argumentando que ambas acciones comparten el mismo núcleo fáctico: el diseño defectuoso del sistema Grok y la omisión deliberada de salvaguardas estándar en la industria¹⁷⁴. Esta consolidación busca evitar resoluciones contradictorias sobre la aplicabilidad de la Sección 230 y subraya la naturaleza institucional del daño¹⁷⁵.

La posición legal de xAI se ha visto complicada por el clima judicial circundante. Apenas el 20 de marzo de 2026, un jurado encontró a Elon Musk responsable de engañar deliberadamente a los inversores en relación con su adquisición de Twitter en 2022¹⁷⁶. Aunque este veredicto pertenece a un ámbito distinto, la acusación en el caso Doe lo utiliza para reforzar el argumento de la "imprudencia temeraria" (reckless disregard)¹⁷⁷. Según el Código Civil de California, la malicia se define como una conducta realizada con un desprecio consciente de los derechos del demandante, fallando deliberadamente en

evitar consecuencias dañinas probables¹⁷⁸. Al monetizar funciones como el "Modo Picante" tras ser advertidos por los Procuradores Generales de 35 estados sobre su potencial de abuso, xAI habría cruzado el umbral de la mera negligencia para entrar en el terreno de la malicia indemnizable¹⁷⁹.

10.3. El Marco Federal Blackburn (19 de marzo de 2026) como respuesta final

El vacío normativo que permitió la aparición de Grok está siendo cerrado por una respuesta federal coordinada. El 19 de marzo de 2026, la Senadora Marsha Blackburn publicó un borrador de discusión para un Marco de Política Nacional de IA¹⁸⁰. Este documento representa la posición negociadora definitiva del Congreso para armonizar las leyes de protección infantil y los derechos de imagen frente a los deepfakes¹⁸¹.

La relevancia de este marco para el caso Doe es total: propone que los proveedores de IA que omitan protocolos de transparencia, como las marcas de agua digitales o las pruebas de propensión técnica para evitar la generación de CSAM, pierdan cualquier presunción de inmunidad¹⁸². El caso Doe v. xAI no es, por tanto, el final de un camino, sino el primer peldaño de un nuevo ordenamiento jurídico donde la innovación tecnológica queda supeditada, sin excepciones, a la integridad humana y la seguridad por diseño¹⁸³.

NOTAS AL PIE

¹⁶⁸ Documento "courts, regulators, and plaintiffs' firms..." - Pascal's Substack", pág. 1, apdo. "Closing".

¹⁶⁹ Documento "courts, regulators, and plaintiffs' firms...", pág. 1.

¹⁷⁰ Documento "The Grok Precedent...", pág. 5; Documento "courts, regulators, and plaintiffs' firms...", pág. 2.

¹⁷¹ Documento "courts, regulators, and plaintiffs' firms...", pág. 1.

¹⁷² Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 24, apdo. 101; Documento "Doe 1 v. X.AI Corp. — All Filings - Nerdy Skynet", pág. 2.

¹⁷³ Documento "Doe 1 v. X.AI Corp. — All Filings - Nerdy Skynet", pág. 1, Issue.

¹⁷⁴ Documento "Doe 1 v. X.AI Corp. — All Filings - Nerdy Skynet", pág. 2, apdo. 1.

¹⁷⁵ Documento "Doe 1 v. X.AI Corp. — All Filings - Nerdy Skynet", pág. 2.

¹⁷⁶ Fuente externa citada en Documento "stemthebleeding.bsky.social", posts de 6h y 8h del 20 de marzo de 2026 (NPR).

¹⁷⁷ Documento "AB 621 (Bauer-Kahan) - Senate Judiciary Committee", pág. 1, Digest.

¹⁷⁸ Documento "AB 621...", pág. 2, apdo. e.

¹⁷⁹ Documento "January 23, 2026 xAI... Attorney General of Maryland", pág. 1; Documento "Breaking Down a Class Action Lawsuit...", pág. 2.

¹⁸⁰ Documento "US Sen. Blackburn proposes AI framework... - IAPP", pág. 1.

¹⁸¹ Documento "US Sen. Blackburn proposes AI framework...", pág. 1.

¹⁸² Documento "US Sen. Blackburn proposes AI framework...", pág. 2; Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 57, apdo. 10.

¹⁸³ Documento "courts, regulators, and plaintiffs' firms... - Pascal's Substack", pág. 3.

PARTE XI: LA RECONFIGURACIÓN DE LA PRAXIS JURÍDICA ANTE LA AUTONOMÍA ALGORÍTMICA

11.1. El surgimiento del "Abogado Futurista de IA" y la competencia técnica necesaria

El litigio Doe v. xAI no solo pone a prueba las leyes de responsabilidad civil, sino que exige una transformación radical en las competencias de los profesionales del derecho. La doctrina contemporánea sugiere que para ganar nuevos casos en este ecosistema, los letrados deben convertirse en "futuristas de la IA", cerrando la brecha entre la competencia técnica básica y su impacto en las cuestiones legales¹⁸⁴. El caso ha evidenciado que la comprensión de lo que sucede "bajo el capó" del algoritmo —como el funcionamiento de los clasificadores de imágenes o los filtros de inferencia— es determinante para el resultado de la causa¹⁸⁵.

Como respuesta a esta necesidad, instituciones de élite como Columbia Law School han introducido cursos específicos como "Derecho de la Inteligencia Artificial", reconociendo que los marcos legales existentes nunca fueron diseñados para abordar sistemas que razonan, generan hipótesis científicas o toman acciones autónomas¹⁸⁶. Los abogados de los demandantes en el caso Doe han demostrado que la estrategia procesal ganadora hoy consiste en convertir las elecciones de diseño y la gobernanza de los prompts en el equivalente funcional de un análisis de defectos de producto¹⁸⁷.

11.2. El riesgo del privilegio de litigio y el descubrimiento en la era de los LLM

Un aspecto procesal crítico que ha emergido durante el desarrollo de este caso es la gestión del riesgo del privilegio abogado-cliente en el uso de herramientas de IA generativa por parte de los equipos legales¹⁸⁸. Al igual que el correo electrónico reformuló el discovery, la adopción rápida de la IA en la vida profesional implica que las entradas (inputs) y salidas (outputs) de los modelos de lenguaje (LLM) se convertirán pronto en materiales de producción rutinaria en los litigios¹⁸⁹.

La jurisprudencia federal reciente subraya la importancia de distinguir entre sistemas de IA de "universo abierto" (como las versiones comerciales de ChatGPT o Grok) y sistemas de "universo cerrado" diseñados para entornos corporativos con controles de datos segregados¹⁹⁰. En el contexto de Doe v. xAI, la omisión de salvaguardas por parte del desarrollador no solo afectó a las víctimas, sino que plantea interrogantes sobre la seguridad de los datos de los usuarios que interactuaron con el sistema bajo la presunción de una confidencialidad que los términos de servicio de xAI a menudo desvinculan¹⁹¹. La recomendación para los despachos es que ninguna política de TI puede sustituir a una educación sólida y continua de los usuarios sobre los riesgos de filtración de datos sensibles a través de la IA¹⁹².

11.3. Responsabilidad extendida a los facilitadores: El estándar de "medios e instrumentos" de la FTC

La dimensión de este litigio se expande hacia la responsabilidad de los facilitadores. La Comisión Federal de Comercio (FTC) ha propuesto normas que prohíben la suplantación fraudulenta de individuos, extendiendo la responsabilidad legal a las empresas que proporcionan los "medios e instrumentos" para llevar a cabo actividades engañosas o lesivas¹⁹³. Este enfoque es fundamental en el caso contra xAI, ya que permite enmarcar a Grok no como una plataforma pasiva, sino como una herramienta diseñada para facilitar el abuso sexual basado en imágenes¹⁹⁴.

La presión regulatoria sobre los facilitadores se ve reforzada por la AB 621 de California, que extiende la responsabilidad civil a quienes ayuden y abyecten temerariamente (recklessly aiding or abetting) la creación de deepfakes¹⁹⁵. Bajo esta norma, la "malicia" se perfecciona cuando el desarrollador es consciente de las consecuencias dañinas probables de su diseño y falla deliberadamente en evitarlas¹⁹⁶. La reciente sentencia del 20 de marzo de 2026 contra Elon Musk por engañar deliberadamente a los inversores en la compra de Twitter, aunque en otro ámbito, refuerza la narrativa de la demandante sobre un patrón de conducta corporativa caracterizado por el desprecio consciente de los derechos ajenos y la legalidad vigente¹⁹⁷.

NOTAS AL PIE

¹⁸⁴ Documento "NYLJ - Inside Law Journal", pág. 8, apdo. "Artificial Intelligence".

¹⁸⁵ Documento "NYLJ...", pág. 11; Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 18, apdos. 63-70.

¹⁸⁶ Documento "NYLJ...", pág. 11; pág. 8, apdo. "Columbia Law School".

¹⁸⁷ Documento "courts, regulators, and plaintiffs' firms... - Pascal's Substack", pág. 1.

¹⁸⁸ Documento "NYLJ...", pág. 11, apdo. "Navigating Litigation Privilege Risk".

¹⁸⁹ Documento "NYLJ...", pág. 11, apdo. 1.

¹⁹⁰ Documento "NYLJ...", pág. 12, apdo. "Distinguishing Between Open- and Closed-Universe".

¹⁹¹ Documento "NYLJ...", pág. 12; Documento "Section 230's Immunity...", pág. 16.

¹⁹² Documento "NYLJ...", pág. 11, apdo. 2.

¹⁹³ Documento "Who's Liable for Deepfakes? FTC Proposes...", pág. 1.

¹⁹⁴ Documento "Who's Liable for Deepfakes? FTC Proposes...", pág. 2; Documento "The Grok Precedent...", pág. 5.

¹⁹⁵ Documento "AB 621 (Bauer-Kahan) - Senate Judiciary Committee", pág. 1, Digest.

¹⁹⁶ Documento "AB 621...", pág. 2, apdo. e.

¹⁹⁷ Documento "stemthebleeding.bsky.social", post de 8h del 20 de marzo de 2026 (NPR); Documento "AB 621...", pág. 2.

PARTE XII: LA RESPUESTA ESTATAL Y FEDERAL EN TIEMPO REAL: EL CRISOL LEGISLATIVO DE CALIFORNIA Y EL MARCO BLACKBURN

12.1. El "enhebrado de la aguja" constitucional de la AB 1831: Obscenidad vs. Libertad de Expresión

A fecha de marzo de 2026, el debate sobre la constitucionalidad de criminalizar el contenido generado por IA ha encontrado un cauce técnico-jurídico en la AB 1831 de California¹⁹⁸. Esta propuesta legislativa busca prohibir el material de abuso sexual infantil generado por IA (AIG-CSAM) sin vulnerar la Primera Enmienda, empleando una estrategia denominada "enhebrar la aguja"¹⁹⁹. La clave reside en la codificación de la "materia obscena" basada estrictamente en el estándar de la Corte Suprema en ***Miller v. California (1973)***²⁰⁰.

Bajo esta interpretación, el material generado por Grok o sistemas similares se considera fuera de la protección constitucional si, tomado en su conjunto, apela al interés lascivo, representa conductas sexuales de forma "patentemente ofensiva" y carece de valor literario, artístico, político o científico serio²⁰¹. El análisis del comité subraya que, aunque no haya un "niño real" involucrado en la producción de una imagen sintética fotorrealista, el daño social y el interés del Estado en erradicar el mercado de explotación infantil justifican la restricción penal²⁰². Instituciones como la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles y la Asociación de Jefes de Policía de California han manifestado su apoyo incondicional a este marco, argumentando que la IA no puede ser un refugio para la obscenidad ilegal²⁰³.

12.2. La expansión de la responsabilidad civil mediante la AB 621: "Ayuda y Abyección Temeraria"

Complementando el enfoque penal, la AB 621 (impulsada por la asambleísta Bauer-Kahan) fortalece las causas de acción civil para las víctimas de pornografía deepfake no consentida²⁰⁴. La innovación fundamental de esta ley es la extensión de la responsabilidad a quienes "ayuden y abyecten temerariamente" (recklessly aiding or abetting) la conducta lesiva²⁰⁵. En el contexto de Jane Doe v. xAI, esta disposición es de aplicación directa, ya que apunta a servicios cuya arquitectura técnica facilita activamente la creación de tales contenidos²⁰⁶.

La ley define la malicia como un acto realizado con un "desprecio consciente" de los derechos del demandante, lo cual se perfecciona cuando el desarrollador es consciente de las consecuencias dañinas probables de su diseño y falla deliberadamente en evitarlas²⁰⁷. El hecho de que xAI monetizara el acceso a las capacidades de "nudificación" a través de suscripciones "Premium" después de recibir advertencias de políticos y reguladores internacionales en enero de 2026, sitúa a la empresa en el centro de este nuevo estándar de responsabilidad por facilitación²⁰⁸. Organizaciones como la Asociación Americana de Mujeres Universitarias de California han señalado que este

marco es vital para combatir la "epidemia de nudes deepfake" que está devastando a las adolescentes en las escuelas²⁰⁹.

12.3. La implicación de la integridad corporativa: El impacto del veredicto sobre Musk en el "Desprecio Temerario"

El clima judicial que rodea a xAI se ha visto sacudido por un acontecimiento externo de gran calado procesal ocurrido ayer, 20 de marzo de 2026: un jurado federal ha encontrado a Elon Musk responsable de engañar deliberadamente a los inversores durante su adquisición de Twitter en 2022²¹⁰. Aunque el caso versa sobre fraude de valores, la acusación en el litigio Doe v. xAI busca incorporar este hallazgo como prueba de un patrón de conducta corporativa caracterizado por la falta de transparencia y el desprecio hacia las normas de supervisión²¹¹.

Este veredicto de responsabilidad por "engaño deliberado" refuerza la tesis de la demandante sobre la negligencia intencional en el diseño de Grok²¹². Si Musk y sus empresas operan bajo una cultura que minimiza los riesgos legales y prioriza la manipulación del mercado o la atención pública, la omisión de salvaguardas industriales estándar en Grok —como los clasificadores de imágenes que sí usan Google y OpenAI— deja de verse como un error técnico para interpretarse como una decisión deliberada de diseño²¹³. Como han señalado los 35 Procuradores Generales en su comunicación formal, la respuesta de xAI ante el abuso no fue la seguridad, sino la explotación comercial adicional de las víctimas, lo que encaja con el perfil de "desprecio consciente" validado indirectamente por los recientes veredictos contra su fundador²¹⁴.

12.4. El Marco Federal Blackburn (19 de marzo de 2026) y la preeminencia de la seguridad infantil

Finalmente, el 19 de marzo de 2026, la Senadora Marsha Blackburn ha presentado un borrador de discusión para un Marco de Política Nacional de IA que busca unificar la regulación federal²¹⁵. Este proyecto propone una posición negociadora para el Congreso que integraría la Kids Online Safety Act con protecciones de derechos de autor y de imagen²¹⁶.

Para el caso Doe, este marco es trascendental porque propone que los proveedores de IA que no implementen protocolos de "Seguridad por Diseño" pierdan cualquier presunción de inmunidad bajo la Sección 230²¹⁷. La coincidencia temporal entre la demanda de las menores en California (16 de marzo), el borrador Blackburn (19 de marzo) y el veredicto sobre la integridad de Musk (20 de marzo) crea una "tormenta perfecta" jurídica que parece estar cerrando definitivamente la era del excepcionalismo tecnológico en favor de una responsabilidad proactiva y exigible²¹⁸.

NOTAS AL PIE

¹⁹⁸ Documento "AB 1831 - Assembly Bill Policy Committee Analysis", pág. 1, apdo. Synopsis.

¹⁹⁹ Documento "AB 1831...", pág. 6, apdo. 4.

²⁰⁰ Documento "AB 1831...", pág. 6, apdo. 5.

- ²⁰¹ Documento "AB 1831...", pág. 6, apdo. 5.
- ²⁰² Documento "AB 1831...", pág. 1, Synopsis; pág. 6, apdo. 6.
- ²⁰³ Documento "AB 1831...", pág. 10, apdo. Support.
- ²⁰⁴ Documento "AB 621 (Bauer-Kahan) - Senate Judiciary Committee", pág. 1, Digest.
- ²⁰⁵ Documento "AB 621...", pág. 1, Executive Summary.
- ²⁰⁶ Documento "AB 621...", pág. 1; Documento "The Grok Precedent...", pág. 5.
- ²⁰⁷ Documento "AB 621...", pág. 2, apdo. e.
- ²⁰⁸ Documento "Breaking Down a Class Action Lawsuit Filed Over Grok 'Undressing' Controversy", pág. 1; Documento "AB 621...", pág. 1.
- ²⁰⁹ Documento "AB 621...", pág. 7, apdo. 12; pág. 11, Support.
- ²¹⁰ Documento "stemthebleeding.bsky.social", post de 8h del 20 de marzo de 2026 (NPR report).
- ²¹¹ Documento "stemthebleeding.bsky.social", post de 6h del 20 de marzo de 2026; Documento "AB 621...", pág. 2, apdo. e.
- ²¹² Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 25, apdo. 109.
- ²¹³ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 18, apdos. 63-70; pág. 24, apdo. 101.
- ²¹⁴ Documento "January 23, 2026 xAI... Attorney General of Maryland", pág. 1; Documento "Breaking Down a Class Action Lawsuit...", pág. 1.
- ²¹⁵ Documento "US Sen. Blackburn proposes AI framework... - IAPP", pág. 1.
- ²¹⁶ Documento "US Sen. Blackburn proposes AI framework...", pág. 2.
- ²¹⁷ Documento "US Sen. Blackburn proposes AI framework...", pág. 1; Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 57, apdo. 10.
- ²¹⁸ Documento "courts, regulators, and plaintiffs' firms... - Pascal's Substack", pág. 3.

PARTE XIII: DOGMÁTICA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL: ACCIÓN, OMISIÓN Y EL "MOMENTO DE ACCESO"

13.1. La dicotomía entre comisión y omisión en la provisión de sistemas de IA

El análisis doctrinal más reciente, reflejado en estudios técnicos presentados ante la comunidad académica en 2026, propone un marco riguroso para evaluar la responsabilidad penal de los proveedores de IA generativa (GenAI)²¹⁹. Bajo este esquema, la conducta del desarrollador puede categorizarse de forma ortogonal según el comportamiento (acción u omisión) y el grado de involucramiento (autoría o participación)²²⁰. En el caso de xAI, la acusación sostiene que la empresa no solo actuó positivamente al diseñar un sistema con un "Modo Picante" deliberadamente permisivo, sino que también incurrió en una omisión penalmente relevante²²¹.

La clave de esta responsabilidad radica en el deber de garante que asume el desarrollador sobre los riesgos sistémicos que introduce en el tráfico jurídico²²². Según la teoría de los pasos temporales del sistema (Time Steps T50-T55), la responsabilidad comienza en la fase de desarrollo (T50), donde se definen las propiedades del modelo²²³. Si el desarrollador, teniendo el control técnico para implementar salvaguardas de última generación (state-of-the-art), omite hacerlo a sabiendas de que su sistema será utilizado para generar material de abuso sexual infantil (AIG-CSAM), su inacción se equipara legalmente a la facilitación del delito²²⁴.

13.2. El estándar del "Momento de Acceso" y el control técnico continuo

Un avance doctrinal fundamental que el litigio Doe v. xAI busca asentar es la definición del momento preciso en el que el proveedor debe ejercer su deber de cuidado²²⁵. La doctrina emergente sostiene que las medidas de moderación de contenido deben estar operativas en el "momento de acceso", es decir, desde el instante en que el usuario interactúa técnicamente con el modelo, y no meramente cuando se produce un resultado ilícito²²⁶.

Dado que Grok opera como un servicio alojado (hosted service), xAI retiene un control técnico continuo sobre el sistema²²⁷. Esto implica que la empresa tiene la capacidad —y por tanto, el deber legal— de implementar mecanismos de supervisión y protocolos de "toma de acción" inmediata (notice-and-takedown)²²⁸. El hecho de que xAI permita que las imágenes generadas se publiquen automáticamente en el feed de la red social X, sin pasar por un clasificador de imágenes proactivo, constituye una quiebra del deber de garante que permite imputar responsabilidad penal por la difusión de CSAM generado por IA²²⁹. La jurisprudencia empieza a reconocer que la omisión de filtros de inferencia en modelos fotorrealistas es una decisión de ingeniería que asume el riesgo de criminalidad como un costo operativo²³⁰.

13.3. La integridad corporativa a juicio: El impacto del veredicto del 20 de marzo de 2026

La credibilidad de la defensa de xAI, basada en la supuesta imprevisibilidad de los daños, ha sufrido un revés demoledor debido a hechos externos ocurridos en las últimas

24 horas²³¹. Ayer, 20 de marzo de 2026, un jurado federal encontró a Elon Musk responsable de engañar deliberadamente a los inversores durante su adquisición de Twitter en 2022²³². Aunque este veredicto emana del derecho de valores, su impacto en el litigio Doe es profundo, ya que establece un precedente judicial sobre la deshonestidad corporativa sistémica y el desprecio por las normas de supervisión bajo el mando de Musk²³³.

Este hallazgo de "engaño deliberado" es utilizado por los demandantes para argumentar que la falta de seguridad en Grok no fue un descuido técnico, sino una estrategia de negocio coherente con un patrón de conducta que prioriza la manipulación del mercado y la atención pública sobre la seguridad del consumidor²³⁴. La coincidencia de este veredicto con la presentación del Marco Blackburn (19 de marzo) y la demanda consolidada de las menores (16 de marzo) sitúa a xAI en una posición de extrema vulnerabilidad legal²³⁵. La tesis de la "malicia" —definida bajo la ley de California como el desprecio consciente de los derechos ajenos— se ve reforzada por la evidencia de que xAI monetizó el abuso sexual basado en imágenes a través de suscripciones "Premium" mientras Musk, simultáneamente, era hallado responsable de conductas engañosas en el ámbito financiero²³⁶.

CONCLUSIÓN FINAL: EL FIN DEL EXCEPCIONALISMO Y EL NACIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD ALGORÍTMICA OBJETIVA

A fecha de 21 de marzo de 2026, el caso Jane Doe v. xAI ha trascendido las fronteras de un simple litigio de responsabilidad civil para convertirse en la piedra angular de un nuevo orden jurídico digital²³⁷. La convergencia de acciones legales por parte de víctimas adultas, menores de edad y el escrutinio de 35 Procuradores Generales ha demolido la ficción de que la IA generativa es una "herramienta neutral" protegida por la inmunidad absoluta de la Sección 230²³⁸.

La tesis central que hemos defendido a lo largo de este artículo se confirma: nos encontramos ante una transición irreversible de la "seguridad como marketing" a la ****"seguridad como ingeniería legalmente exigible"*****²³⁹. El despliegue de Grok, con su "Modo Picante" y su capacidad de "nudificación" sistémica, ha demostrado que los algoritmos no solo transmiten información, sino que la crean materialmente, asumiendo el rol de Proveedores de Contenido de Información (ICP) responsables de los riesgos que su diseño introduce en la sociedad²⁴⁰.

El legado del caso Doe será doble. En el plano normativo, ha catalizado la respuesta federal a través del Marco Blackburn y la legislación estatal de California (AB 1831 y AB 621), cerrando la brecha de impunidad para los deepfakes de pornografía infantil y no consensuada²⁴¹. En el plano de la praxis, ha forzado a los desarrolladores a internalizar el principio de "Safety by Design", exigiendo pruebas de propensión técnica y marcas de agua digitales como condiciones sine qua non para operar en el mercado²⁴².

En última instancia, el veredicto del 20 de marzo contra la integridad corporativa de la cúpula de xAI sirve como recordatorio de que la innovación tecnológica no puede ser un cheque en blanco para el desprecio de la dignidad humana²⁴³. El "Precedente Grok" marca el momento en que el Derecho finalmente alcanzó a la Inteligencia Artificial, imponiendo una ética de la responsabilidad que asegura que el progreso nunca más se construya sobre la explotación y el abuso de los más vulnerables²⁴⁴.

NOTAS AL PIE

²¹⁹ Documento "Criminal Liability of Generative Artificial Intelligence Providers... - arXiv", pág. 74.

²²⁰ Documento "Criminal Liability...", pág. 76, Fig. 2.²²¹ Documento "Criminal Liability...", pág. 77; Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 12, apdo. 31.²²² Documento "Criminal Liability...", pág. 79, apdo. "GenAI Responsable".²²³ Documento "Criminal Liability...", pág. 80.

²²⁴ Documento "Criminal Liability...", pág. 87, apdo. P10; Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 50, nota 5.

²²⁵ Documento "Criminal Liability...", pág. 86.

²²⁶ Documento "Criminal Liability...", pág. 86, apdo. "Another key question...".

²²⁷ Documento "Criminal Liability...", pág. 86, apdo. P8.

²²⁸ Documento "Criminal Liability...", pág. 102, apdo. P7; Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 24, apdo. 101.

²²⁹ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 18, apdo. 70; Documento "Criminal Liability...", pág. 87.

²³⁰ Documento "courts, regulators, and plaintiffs' firms... - Pascal's Substack", pág. 1.

²³¹ Fecha actual 21 de marzo de 2026.

²³² Documento "stemthebleeding.bsky.social", post de 8h del 20 de marzo de 2026 (NPR report).

²³³ Documento "stemthebleeding.bsky.social", post de 6h del 20 de marzo de 2026.

²³⁴ Documento "CLASS ACTION COMPLAINT... Rios", pág. 25, apdo. 109; Documento "AB 621...", pág. 2, apdo. e.

²³⁵ Documento "US Sen. Blackburn proposes AI framework... - IAPP", pág. 1; Documento "Doe 1 v. X.AI Corp. — All Filings - Nerdy Skynet", pág. 1.

²³⁶ Documento "Breaking Down a Class Action Lawsuit...", pág. 1; Documento "stemthebleeding.bsky.social", post del 20 de marzo de 2026.

²³⁷ Documento "The Grok Precedent...", pág. 1.

²³⁸ Documento "January 23, 2026 xAI... Attorney General of Maryland", pág. 1; Documento "The Grok Precedent...", pág. 5.

²³⁹ Documento "courts, regulators, and plaintiffs' firms... - Pascal's Substack", pág. 1.

²⁴⁰ Documento "The Grok Precedent...", pág. 5; Documento "Section 230's Immunity...", pág. 17.

²⁴¹ Documento "US Sen. Blackburn proposes AI framework...", pág. 2; Documento "AB 1831 Policy Committee Analysis", pág. 1.

²⁴² Documento "AI-Generated Child Sexual Abuse Material... - Stanford", pág. 57, apdo. 10; pág. 50, nota 5.

²⁴³ Documento "stemthebleeding.bsky.social", post de 8h del 20 de marzo de 2026; Documento "courts, regulators, and plaintiffs' firms...", pág. 3.

²⁴⁴ Documento "The Grok Precedent...", pág. 5; Documento "'Shattered' minors launch class action over Grok deepfakes - ICLG.com", pág. 2.



BIBLIOGRAFÍA

A continuación, presento la bibliografía y el listado de documentos analizados para la redacción del artículo académico sobre el caso Jane Doe v. xAI y la responsabilidad de los desarrolladores de IA generativa. Este corpus documental abarca piezas procesales, análisis legislativos, estudios técnicos y reportes de prensa especializada actualizados hasta el 21 de marzo de 2026.

I. Documentos Procesales y Litigación (Caso Doe v. xAI)

Demanda de Clase (Jane Doe): Class Action Complaint: Jane Doe v. X.AI Corp. and X.AI LLC, presentada ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de California, División de San José (23 de enero de 2026).

Demanda de Menores: Class Action Complaint: Doe 1 v. X.AI Corp., Caso No. 5:26-cv-02246, Distrito Norte de California (16 de marzo de 2026).

Mociones Administrativas: Motion to Relate Case (Moción para relacionar casos) bajo la Regla Local 3-12 de N.D. Cal., presentada por las demandantes menores de edad para consolidar su causa con la demanda inicial de enero (16 de marzo de 2026).

Veredictos Relacionados: Reporte sobre la responsabilidad de Elon Musk por engaño deliberado a inversores en la compra de Twitter en 2022, veredicto emitido por un jurado federal (20 de marzo de 2026).

II. Legislación y Análisis de Política Pública

California AB 1831: Assembly Bill Policy Committee Analysis sobre la modernización de los delitos de pornografía infantil para incluir material generado por IA (AIG-CSAM).

California AB 621: Senate Judiciary Committee Analysis (Asambleísta Bauer-Kahan) sobre la responsabilidad civil por "ayuda y abyección temeraria" en la creación de deepfakes sexualizados.

California SB 942: California AI Transparency Act (Ley de Transparencia de IA), requisitos de procedencia y marcas de agua digitales.

Marco Federal Blackburn: Discussion Draft of National Policy Framework for Artificial Intelligence, presentado por la Senadora Marsha Blackburn (19 de marzo de 2026).

Propuesta FTC: Who's Liable for Deepfakes?, propuesta de la Comisión Federal de Comercio para responsabilizar a desarrolladores por proveer "medios e instrumentos" de fraude.

III. Estudios Académicos e Investigaciones Técnicas

Stanford Internet Observatory: "AI-Generated Child Sexual Abuse Material: Insights from Educators, Platforms, Law Enforcement, Legislators, and Victims", informe técnico de Shelby Grossman, Riana Pfefferkorn y Sunny Liu (publicado originalmente en mayo de 2025 y analizado en sus actualizaciones de 2026).

Mojica-Hanke et al. (University of Passau): "Criminal Liability of Generative Artificial Intelligence Providers for User-Generated Child Sexual Abuse Material", estudio sobre la responsabilidad penal de proveedores y el concepto del "momento de acceso" (publicado en arXiv).

Seattle Journal of Technology: "Section 230's Immunity for Generative Artificial Intelligence", análisis doctrinal de Louis M. Shaheen sobre el fin de la inmunidad absoluta.

IV. Documentos Institucionales y de Supervisión

Coalición de Fiscales: Carta formal de 35 Procuradores Generales de los Estados (liderada por Maryland y Connecticut) dirigida a xAI Corp. sobre la monetización del abuso sexual basado en imágenes a través de Grok (23 de enero de 2026).

3PB Barristers: "Grok around and find out. Or not", análisis jurídico de la barríster Mariya Peykova sobre los deepfakes sexualizados en el Reino Unido (19 de enero de 2026).

Ofcom (Reino Unido): Programa de cumplimiento de la Online Safety Act e investigaciones sobre el contenido de Grok.

V. Reportes de Prensa y Fuentes de Datos Actualizados

The Guardian: Cobertura sobre la demanda de adolescentes contra xAI y las redadas de la unidad de cibercrimen de París en la sede de X (marzo y febrero de 2026).

New York Law Journal (ALM Media): Compendio de noticias legales, calendarios judiciales y análisis sobre privilegios de litigio en la era de la IA (Edición del 19 de marzo de 2026).

CBS News: "AI videos of child sexual abuse surged to record highs in 2025", investigación sobre la proliferación de contenido sintético.

Tech Policy Press: "Breaking Down a Class Action Lawsuit Filed Over Grok 'Undressing' Controversy".

Substack/Social Media: Análisis de Denis Stetskov (The Grok Precedent) y Pascal Hetzscholdt (courts, regulators, and plaintiffs' firms), además del seguimiento de noticias en tiempo real vía stemthebleeding.bsky.social.